

0022022-52.2009.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes contra a Incolumidade Pública
Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/12/2022

... condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (Processo nº 0000492-60.2007.8.26.0482 - fls. 378/379).

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso e sua culpabilidade (entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta).

Nesse raciocínio, fixo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

0022022-52.2009.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 10 de outubro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

0022022-52.2009.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Incolumidade Pública

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Roberto Lopes Meireles

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

JOSÉ ROBERTO LOPES MEIRELES, qualificado nos autos (fls. 48), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 250, §1º, inciso II, alínea "a", do Código Penal, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/03), no dia 16 de abril de 2009, por volta das 21h05min, na rua Bento Marques Caldeira, nº 35, bairro Vale das Parreiras, nesta cidade e comarca, causou incêndio dolosamente, expondo a perigo a integridade física e o patrimônio dos vizinhos Edna Aparecida

Nunes da Silva e Marlete Lopes da Silva, e o patrimônio de sua companheira Fabiana Alves.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada da respectiva Portaria de instauração (fls. 05), Boletim de Ocorrência (fls. 06/07), Laudo Pericial atinente ao local dos fatos (fls. 11/24), Termo de declarações da vítima Fabiana (fls. 27), Pesquisa SSP-IIRGD (fls. 28/38 e 55/56), Termos de assentada de testemunha (fls. 45) e de interrogatório (fls. 48/50), fotografia do acusado (fls. 54), Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 211/2009 - fls. 60), Termo de declarações de Maria Barbosa Nunes (fls. 85/86), e das vítimas Edna (fls. 87/88) e Marlete (fls. 89/90).

Oferecida a denúncia (fls. 02/03), que restou recebida em 22.12.2010 (fls. 93), sobreveio aos autos Folha de Antecedentes (fls. 96/98) e Certidão de Objeto e Pé (fls. 101/102).

O acusado foi citado por edital (decisão a fls. 107; edital a fls. 109; publicação a fls. 111), e, após a juntada de ofício da Secretaria de Administração Penitenciária (fls. 113), de Pesquisa INFOSEG (fls. 115) e da manifestação do Órgão Ministerial (fls. 119), houve a decretação da suspensão do andamento do feito, bem como, do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP (fls. 120), seguindo-se de nova Folha de Antecedentes (fls. 126/134, 148/156, 160/168 e 177/186) e cálculo prescricional (fls. 171).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 190) e, por meio de Defensor Público (fls. 191), ofertou resposta (fls. 192/195), tendo sido, na sequência, revogado o decreto de suspensão do feito e ratificado o recebimento da denúncia (fls. 196).

Durante a fase de instrução, procedeu-se, por gravação audiovisual, em 08.03.2021, à oitiva da vítima Edna (Termo a fls. 280/281) e, em 04.08.2022, à oitiva das vítimas Fabiana e Marlete, à inquirição de uma testemunha e ao ato de interrogatório (Termo a fls. 336/337).

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 338/342), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela fixação da pena base no mínimo legal, pela incidência da circunstância agravante da reincidência, pelo reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 250, §1º, inciso II, "a", do Código Penal, pelo estabelecimento do regime inicial fechado, terminando por opor-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, em memoriais finais (fls. 350/366), arguindo a tese de insuficiência de provas, pleiteou a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos II, III, V e/ou VII do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação da sua conduta para o crime previsto no artigo 163, §único, inciso II, do Código Penal (dano qualificado). Em caso de condenação, postulou a fixação da pena base no mínimo legal, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão, o reconhecimento da causa de diminuição de pena atinente ao arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal) em seu grau máximo, o estabelecimento do regime inicial aberto ou semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por fim, em razão de deliberação judicial (fls. 367), houve a juntada da Folha de Antecedentes (fls. 369/377) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 378/380), seguindo-se de manifestação do Ministério Público (fls. 384), oportunidade em que requereu a fixação da pena base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, bem como, da Defesa (fls. 387), que reiterou seus memoriais.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado, face ao Boletim de Ocorrência (fls. 06/07), Laudo Pericial atinente ao local dos fatos (fls. 11/24), Termos de declarações das vítimas Fabiana (fls. 27), Edna (fls. 87/88) e Marlete (fls. 89/90), de assentada de testemunha (fls. 45) e de interrogatório (fls. 48/50), e prova oral (fls. 280/281 e 336/337), colhida sob o crivo do contraditório.

Vejamos.

A materialidade do delito irrogado evidencia-se pela conclusão do laudo pericial (fls. 11/24), no qual o ilustre Perito aferiu que “o incêndio foi ocasionado pela ignição de material combustível existente no dormitório posterior esquerdo, aonde vieram a ocorrer danos oriundos da ação térmica, decorrentes do fenômeno da chama aberta”, consignando ainda, em resposta aos quesitos formulados, que o incêndio ocasionado resultou em perigo ao patrimônio alheio (resposta ao quesito nº 06 - fls. 14), estando o referido trabalho técnico instruído de fotografias do local do incêndio (fls. 16/24), as quais bem evidenciam as proporções da queima e os danos ocasionados, tanto aos bens do interior da casa, quanto à estrutura do imóvel.

Somado a isso, em harmonia com a versão prestada na fase policial (fls. 87/88), a vítima Edna Aparecida Nunes da Silva, em Juízo (fls. 280/281), confirmou a ocorrência do incêndio na residência à época habitada, a título de locação, pela vítima Fabiana, não sabendo precisar se havia pessoas em seu interior quando do início do incêndio, bem como, a sua autoria, afirmando ter sido necessária a ação dos bombeiros para apagar o fogo.

No mesmo sentido, em relação aos fatos descritos na denúncia, a vítima Fabiana Alves, ao ser ouvida em Juízo (fls. 336/337), narrou que havia se separado do réu, o qual, por conta de uma discussão, ateou fogo na residência onde morava. Disse que, no momento do incêndio, não estava no interior da casa, pois estava, juntamente com seus filhos, na residência de sua genitora, localizada a frente do imóvel incendiado. Mencionou que o fogo destruiu praticamente todo o imóvel, mas não se alastrou para as casas vizinhas. Afirmou que o réu lhe ressarcia os danos decorrentes do incêndio, comprando outros móveis, e que a casa incendiada era alugada.

Questionada se o acusado teria reconstruído o imóvel para o proprietário, esclareceu a vítima ter ido até a Prefeitura e recebido materiais para tanto, afirmando, porém, que o dono não quis recebê-los, justificando que iria arrumar o imóvel e alugar para uma igreja. Por fim, asseverou que o incêndio somente foi contido por meio da ação do Corpo de Bombeiros.

De igual maneira, a vítima Marlete Lopes da Silva, em Juízo (fls. 336/337), também confirmou a ocorrência do incêndio na residência habitada por Fabiana, bem como, a necessidade da ação dos bombeiros para conter o fogo. Relatou que morava em frente ao imóvel incendiado, mas não chegou a visualizar o acusado no local dos fatos, imaginando que ele estivesse em seu interior. Mencionou que o fogo não atingiu sua residência, nem as dos demais vizinhos de Fabiana.

Por sua vez, a testemunha Adilson das Neves Dias, policial militar, ao ser inquirida em Juízo (fls. 336/337), relatou ter sido acionado, via COPOM, devido a

existência de briga entre casais e, ao chegar no local, encontrou a companheira do réu dizendo que ele estaria dentro do imóvel e que teria ateado fogo na casa, que já estava em estado avançado. Disse que somente foi possível o ingresso no imóvel após a chegada dos bombeiros, consignando não ter encontrado o réu no local. Não se recordou de ter mantido contato com o acusado após o incêndio, sustentando que todas as informações que recebeu foram provenientes de Fabiana e de outra pessoa que estava próxima ao local.

De seu turno, o acusado José Roberto Lopes Meireles, confirmando as declarações prestadas em Delegacia (fls. 48/50), ao ser interrogado em Juízo (fls. 336/337), sem maiores tergiversações, confessou a prática delitiva. Afirmou que, na ocasião dos fatos, havia bebido demasiadamente e acabou surtando e discutindo com Fabiana, a qual foi para casa de sua genitora, ficando sozinho no imóvel. Mencionou que, para atear fogo, utilizou-se de um pedaço de colchão e, após ter colocado fogo no imóvel, não saiu da casa, pois queria ficar lá e se matar. Revelou que, no entanto, acabou fugindo do local e não presenciou a chegada da Polícia Militar. Arguiu que, em razão do surto, recebeu acompanhamento médico, ressaltando que, atualmente, se encontra em bom estado e não necessita dos medicamentos indicados no tratamento.

Nesse cenário, diante das declarações prestadas em Juízo, tanto pelas vítimas, quanto pela testemunha inquirida, somadas, especialmente, à confissão externada pelo acusado sob o crivo do contraditório e ao teor da perícia realizada no imóvel em estrita observância as diretrizes legais (artigo 173 do CPP), resta demonstrada, pois, a vontade consciente do autor na provocação do incêndio na residência alugada, na qual coabitava com a vítima Fabiana à época dos fatos, conduta dolosa que, por sua vez, expôs a efetivo perigo, tanto a própria vida, posto que permaneceu por certo tempo no imóvel em chamas, quanto a dos moradores dos imóveis vizinhos, e, ainda, o patrimônio alheio ("ex vi" resposta ao quesito nº 06 - fls. 14), principalmente, como já destacado, do proprietário do imóvel incendiado.

Outrossim, de rigor o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 250, §1º, inciso II, alínea "a", do Código Penal ("se o incêndio é: em casa habitada ou destinada a habitação;"), já que é fato incontroverso que o imóvel era habitado pelo acusado e pela vítima Fabiana.

No mais, incabível se mostra a tese defensiva voltada a desclassificação do crime de incêndio majorado para o crime de dano qualificado, posto que, à vista do quanto atestado no Laudo Pericial (fls. 11/24), e conforme ressaltaram as vítimas e testemunha, o incêndio provocado propositadamente pelo acusado só não produziu resultados mais graves por conta da pronta e eficiente ação do Corpo de Bombeiros no combate às chamas.

Nesse passo, ainda que considerado o delito de mera conduta, evidente pois o perigo concreto causado pelo denunciado à vida e ao patrimônio alheio, cabendo ressaltar, ademais, que o elemento subjetivo exigido para a configuração do delito em testilha, é o dolo de causar incêndio, o qual restou bem demonstrado pelas provas coligidas nos autos.

A respeito, cumpre destacar os dizeres de Nelson Hungria:

"O elemento subjetivo é o dolo genérico: vontade de causar incêndio e a consciência de que este acarretará perigo comum. Duplo, portanto, é o elemento moral: dolo de dano quanto à coisa individuada a que se põe fogo, e dolo de perigo, isto é, consciência de que o incêndio pode atingir coisas outras ou pessoas não individuadas, embora o agente não queira, nem mesmo eventualmente, o efetivo dano destas. É irrelevante o fim do agente, o que vale dizer: não é exigido dolo específico." ("Comentários ao Código Penal". Rio de Janeiro. Forense. 1958. Volume 09. Página 23).

Outrossim, inobstante a leviana arguição do acusado em Delegacia (fls. 48/50), no sentido de não ter a intenção de queimar todo o imóvel, mas somente os móveis do quarto de Fabiana ("ex vi" - fls. 49) - a qual, diga-se, não reafirmada em Juízo (fls. 336/337) -, os elementos probatórios amealhados nos autos indicam que o réu não almejava apenas destruir, inutilizar ou deteriorar os bens da vítima sem outras consequências, posto que, como admitiu em Juízo, a princípio, visava, com o incêndio provocado, cometer suicídio em meio as chamas, o que demonstra claramente que seu propósito ao atear fogo não se resumia a praticar a conduta de dano qualificado.

No mesmo trilhar é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Incêndio em imóvel destinado à habitação - Condenação - Recurso defensivo - Materialidade e autoria bem demonstradas - Versão exculpatória que contraria o laudo pericial - Presença de dois focos de incêndio que afasta a hipótese de crime culposos - Conduta que extrapola a gravidade do crime de dano, adequando-se perfeitamente à de incêndio criminoso em imóvel destinado à habitação - Crime que visava a destruição de bens pertencentes à companheira, ainda que compartilhada a propriedade com o réu - Condenação de rigor - Pena exasperada pelos maus antecedentes e pela reincidência - Ausência de bis in idem, porque pautadas em condenações anteriores distintas - Precedentes - Aumento pela prática em imóvel destinado à habitação - Forma tentada reconhecida na origem - Regime fechado de rigor - Precedentes - Inviabilidade de substituição por penas restritivas de direitos ou sursis - Recurso defensivo desprovido"

(negritei)

(Apelação Criminal 1505662-12.2019.8.26.0451; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2022).

Diante desse quadro, inquestionável, pois, a autoria e materialidade do delito tipificado na figura disposta no artigo 250, §1º, inciso II, alínea "a", do Código Penal.

Passo, pois, à dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

Em consonância com o artigo 59 do Código Penal, e à vista da Folha de antecedentes e Certidão criminal carreadas (fls. 369/377 e 378/380), observo que o réu ostenta maus antecedentes, haja vista possuir condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (Processo nº 0000492-60.2007.8.26.0482 - fls. 378/379).

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso e sua culpabilidade (entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta).

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário da pena de multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que o réu confessou, espontaneamente, a prática do delito (art. 65, III, "d", CP), mas, de outro lado, é reincidente (art. 61, I, CP), haja vista sua condenação no Processo nº 0007070-39.2007.8.26.0482 (30/03/2009 Trânsito em Julgado do Réu - fls. 379).

Em obediência ao artigo 67 do Código Penal, e ressaltando entendimento pessoal diverso, verifico, à luz do quanto restou decidido pelo E. Superior Tribunal de

Justiça no julgamento proferido, na data de 24.06.2022, dos Recursos Especiais nº 1.947.845/SP e nº 1.931.145/SP (Tema nº 585), ser o caso de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Eis a ementa do citado julgamento vinculativo:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Assim sendo, diante da compensação integral entre agravante e atenuante, permanecem inalteradas as penas aplicadas ao delito em questão.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento tipificada no art. 250, § 1º, inciso II, “a”, CP, elevam-se as sanções de 1/3 (um terço), passando-as para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Ainda na terceira fase do cálculo, inviável se mostra o pleito defensivo, voltado ao reconhecimento do instituto do arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal), posto que, embora tenha a vítima Fabiana afirmado em Juízo que o réu lhe ressarciu os bens móveis incendiados, por outro lado, não há prova de que tal reparação tenha ocorrido em importe suficiente ao prejuízo causado e antes do oferecimento da denúncia, bem como, de que o acusado tenha, voluntariamente, se prestado a reparar os danos ao proprietário do imóvel, posto que, como narrado em Juízo por Fabiana, a iniciativa de reconstruir o imóvel partiu dela, e não do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal será o fechado, conforme dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, c.c. art. 59, ambos do Código Penal, haja vista o quantum da sanção imposta, bem como, os maus antecedentes e reincidência ostentados.

Por não preencher os requisitos subjetivos (maus antecedentes e reincidência na prática de crime doloso) e objetivo (quantum da sanção), o réu não faz jus à substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos (art. 44, CP), nem à suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/03), para CONDENAR o réu JOSÉ ROBERTO LOPES MEIRELES, qualificado a fls. 48, nascido aos 16.12.1984, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Roberto Carlos Meireles e Iliete Lopes da Silva, RG nº 45.435.412-5/SP, pela prática do crime tipificado no artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 14 (quatorze) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo legal, devidamente atualizado a contar da data dos fatos (16.04.2009).

Ausentes as hipóteses de prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade.

Tratando-se de pessoa de baixa renda, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Por falta de elementos, deixo de fixar valor para reparação dos prejuízos decorrentes da conduta criminosa (art. 387, IV, CPP).

Anoto, para controle, que o acusado é assistido por Defensor Público (fls. 191).

Transitada em julgado, providencie-se o cálculo da pena de multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 30 de dezembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA